刑法主題整理：公共危險罪

整理範圍：108-114年司律一試刑法考古題
涵蓋條文：刑法第173-175條（放火罪）、第183-184條（傾覆交通工具罪）、第185條（妨害交通安全罪）、第185條之3（不能安全駕駛罪）、第185條之4（發生交通事故逃逸罪）
共計 16 題

壹、放火罪之客體認定（§173/§174）

【110年 第18題】

有關放火罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 住宅只要是現供人使用之住宅，縱使放火時無人在宅，仍為刑法第173條第1項之客體
(B) 所謂現供人使用或現有人所在，其中「人」係指行為人以外之人
(C) 放火燒燬夜間停放於公車停車場停駛之公車，成立刑法第174條第1項之罪
(D) 放火燒燬路邊日常經營業務所用之簡易搭設、可移置的檳榔攤，成立刑法第173條第1項之罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	§173第1項「現供人使用之住宅」，是指該住宅現在正作為人之起居場所使用，不以放火當時有人在內為必要。只要平日有人居住使用，即屬之。
(B)	☑ 正確	「現有人所在」之「人」，係指放火行為人以外之人。若放火燒燬自己所有、僅自己在內之建築物，不構成§173第1項。
(C)	☑ 正確	夜間停駛之公車，非屬「現供人使用之交通工具」，不適用§173第1項，而應適用§174第1項（放火燒燬現非供人使用之他人所有住宅或現未有人所在之他人所有建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機）。
(D)	✕ 錯誤	路邊簡易搭設、可移置的檳榔攤，因可隨意搬遷，不具有定著於土地上之性質，非屬建築物。應成立§175第1項放火燒燬他人所有物罪，而非§173第1項。

[!NOTE]
重點整理

1. §173第1項客體：現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機。
2. 「現供人使用」不以放火時有人在內為必要；「現有人所在」之「人」指行為人以外之人。
3. 判斷建築物之標準：須具有定著性，可移動之簡易攤位非建築物。
4. §174第1項：現「非」供人使用或現「未」有人所在之他人所有建築物等。

【112年 第21題】

依實務見解，下列何者該當刑法第173條或第174條所定建築物之燒燬？

(A) 甲至仇人乙所經營之餐廳放火，對餐廳內之櫥櫃點火，火勢隨後延燒，導致餐廳之木門、桌椅、鐵皮、塑膠浪板均燒損
(B) 甲至乙所有獨棟一層樓平房住宅內，以點燃桶裝瓦斯之方式放火，瓦斯受點燃氣爆後火勢也迅速燃燒，使乙宅外牆水泥剝落、紅磚外露，屋頂瓦片受燃燒大量掉落，屋樑、屋脊也受火燒掉落
(C) 甲對有廟公乙在內之佛寺放火，火勢將佛寺外牆水泥燒至略有剝落露出部分鋼筋，又讓佛寺內木夾板隔間牆燒壞、佛寺天花板瓦片均因燃燒發白、佛寺內桌椅門窗均化為灰燼
(D) 甲至乙所住分租套房內放火，火勢沿乙房內床鋪、沙發延燒至天花板，使乙房內牆壁兩面水泥受燒剝落、積碳、燒白，又再往外燒至走廊，導致走廊部分地板與牆壁大量燻黑

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 非燒燬	餐廳之櫥櫃、木門、桌椅、鐵皮、塑膠浪板均非建築物之主要結構（如樑柱、承重牆），該等燒損尚未達「燒燬」程度，建築物主要結構仍完整。
(B)	☑ 燒燬	外牆水泥剝落、紅磚外露、屋頂瓦片大量掉落、屋樑屋脊受火燒掉落，已影響建築物之主要結構（屋樑、屋脊為承重結構），達到喪失主要效用之程度，構成「燒燬」。
(C)	✕ 非燒燬	外牆水泥僅「略有剝落」，鋼筋僅「部分」露出，雖內部桌椅門窗化為灰燼，但建築物主體結構（鋼筋混凝土）仍完整，未達燒燬程度。

(D)	✗ 非燒燬	僅分租套房內之床鋪、沙發延燒，牆壁水泥受燒剝落、燻黑，走廊部分燻黑。該等損害雖嚴重，但建築物整體主要結構未受破壞，不構成燒燬。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 「燒燬」之認定：實務採「效用喪失說」（或「重要部分燒燬說」），須建築物之主要結構（如樑柱、承重牆、屋頂結構）因燃燒而喪失效用。
> 2. 僅建築物內部裝潢、家具或附屬設備燒毀，不等於建築物之「燒燬」。
> 3. 外牆略有剝落、部分燻黑，均未達燒燬程度。
> 4. 屋樑、屋脊等承重結構受火燒掉落，已達燒燬標準。

貳、放火罪之既遂與未遂

【111年 第2題】

甲以玻璃瓶裝滿汽油，在瓶口塞入布條，於布條上點火後，丟入乙家的院子中，玻璃瓶碎裂後著火燃燒，因而將乙家燒燬。下列敘述何者正確？

(A) 裝滿汽油之玻璃瓶為爆裂物，故甲應構成刑法第176條準放火罪
(B) 甲未直接於乙家縱火，故未構成任何一種放火罪
(C) 甲僅針對某乙實施攻擊，故未構成任何公共危險罪章之罪
(D) 甲構成刑法第173條第1項放火罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	汽油瓶（俗稱汽油彈/燃燒瓶）係以汽油為燃料之簡易燃燒裝置，並非爆裂物。爆裂物係指具有爆炸性能之物品（如炸藥、手榴彈）。汽油瓶主要產生燃燒而非爆炸效果，不適用§176準放火罪。
(B)	✗ 錯誤	放火罪不以「直接接觸建築物本身縱火」為必要。甲以汽油瓶投擲引燃，火勢延燒至住宅並將其燒燬，仍構成放火罪。
(C)	✗ 錯誤	放火罪為抽象危險犯，不以行為人主觀上是否針對特定人為斷。只要放火行為客觀上燒燬§173之客體，即成立公共危險罪。
(D)	☑ 正確	甲以汽油瓶引火，將乙家住宅燒燬，乙家為「現供人使用之住宅」，甲構成§173第1項放火燒燬現供人使用之住宅罪。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 汽油瓶非爆裂物，不適用§176準放火罪。
> 2. 放火不以直接接觸客體縱火為必要，間接引燃亦可。
> 3. 放火罪為抽象危險犯，重點在於客觀上是否燒燬特定客體，而非行為人主觀攻擊對象。

【113年 第3題】

甲對乙居住之透天厝的木門潑灑汽油並點火，木門被燒壞之後火勢隨即熄滅，並未繼續延燒。下列敘述何者正確？

(A) 木門雖係附連於透天厝之物，然僅燒壞木門仍構成毀損建築物罪
(B) 燒壞之木門為透天厝之重要部分，甲構成刑法第173條第1項放火既遂罪
(C) 甲所為僅為放火燒燬透天厝之預備行為，成立刑法第173條第4項放火預備罪
(D) 甲並未使透天厝喪失其效用，因此成立刑法第173條第3項放火未遂罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲之行為目的在放火燒燬住宅，木門僅為住宅之一部分，整體行為應以放火罪評價，而非拆解為毀損建築物。
(B)	✗ 錯誤	木門雖為住宅之組成部分，但非承重結構等「重要部分」，且火勢隨即熄滅未延燒，住宅整體效用未喪失，不構成§173第1項既遂罪。
(C)	✗ 錯誤	甲已實際點火燃燒，已超越預備階段而進入著手實行，非僅預備行為。
(D)	☑ 正確	甲已著手放火（潑灑汽油並點火），但住宅整體效用未喪失（僅木門燒壞、火勢隨即熄滅、未延燒），未達「燒燬」程度，故成立§173第3項放火未遂罪。

[!NOTE]
重點整理

1. 放火罪既遂之判斷：須達「燒燬」程度（建築物喪失主要效用）。
2. 已著手點火但未達燒燬程度→未遂犯（§173 III）。
3. 僅燒壞木門而火勢未延燒，住宅整體效用未喪失＝未遂。
4. 著手之認定：已實際點火即屬著手，超越預備階段。

參、傾覆交通工具罪（§183）

【110年 第19題】

甲為挖土機司機，承包臺鐵軌道防護工程，在尚有火車通行的時段，為求便利施工將挖土機暫時開入軌道內，未料，甲算錯列車通過時間，在挖土機橫跨軌道之際，適有一輛載客火車行經，甲情急下跳機逃離，然火車經緊急煞車後仍撞擊該挖土機，導致前三節車廂翻覆，車內乘客 10 人受傷，5 人重傷，3人死亡。關於甲刑事責任之敘述，下列何者正確？

(A) 甲將挖土機駛入軌道的行為分別導致數個死亡、重傷及傷害結果，應分別論以數個過失致人於死罪、過失致重傷罪及過失傷害罪，數罪併罰
(B) 甲將挖土機駛入軌道的行為導致列車翻覆並造成傷亡結果，應論以刑法第 183 條傾覆現有人火車致死致重傷罪
(C) 甲將挖土機駛入軌道的行為導致列車翻覆，應論以刑法第183條第2項過失傾覆現有人火車罪
(D) 甲跳機逃離的行為，應論以不作為過失致死罪、不作為過失致重傷罪、不作為過失傷害罪，數罪併罰

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲係一行為導致列車翻覆，應以§183傾覆交通工具罪評價，此為特別規定，優先於一般過失致死傷罪。且不應拆解為多個獨立犯罪數罪併罰。
(B)	✗ 錯誤	§183第1項為故意犯，甲並無傾覆火車之故意（甲僅為求施工便利、算錯時間），係出於過失，應適用§183第2項。
(C)	☑ 正確	甲因過失（算錯列車通過時間、在通行時段駛入軌道）導致載客火車翻覆，構成§183第2項過失傾覆現有人火車罪。此為結果加重犯，死傷結果已包含在本罪之處罰範圍。
(D)	✗ 錯誤	甲跳機逃離係在火車即將撞擊之緊急狀態下，此時甲已無法阻止結果發生，且甲之先前行為（駛入軌道）已構成§183第2項之犯罪，不另論不作為犯。

[!NOTE]
重點整理

1. §183第1項：故意傾覆或破壞現有人所在之火車等交通工具。
2. §183第2項：因過失犯前項之罪。
3. 過失傾覆交通工具罪為特別法，優先於一般過失致死傷罪適用。
4. 死傷結果包含在本罪處罰範圍內，不另論過失致死傷罪。

肆、妨害公眾往來安全罪（§185）

【108年 第20題】

甲駕駛藍寶堅尼跑車，於深夜在國道上，以200公里以上之時速，與另外三輛超跑競賽，隨即被國道警察攔獲。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲以「他法」造成公眾往來之危險，故甲構成刑法第185條妨害公眾往來安全罪
(B) 甲於深夜飆車，縱未生具體危險，亦成立刑法第185條之罪
(C) 甲並未壅塞國道，故未構成任何犯罪
(D) 甲構成殺人未遂罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依實務見解（最高法院見解），在公路上飆車競速屬§185所稱「以他法致生往來之危險」。甲在國道上以200km/h以上飆車競速→造成公眾往來之具體危險→構成§185。
(B)	✗ 錯誤	§185為具體危險犯，須「致生往來之危險」（已生具體危險）→非抽象危險犯。
(C)	✗ 錯誤	§185的行為態樣包含「壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險」，飆車屬「他法」。

(D) ✕ 錯誤　深夜飆車雖危險但非以殺人故意為之，不成立殺人未遂。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §185為具體危險犯，須「致生往來之危險」，不以壅塞為限。
> 2. 飆車競速屬§185「以他法致生往來之危險」之行為態樣。
> 3. 實務肯認在公路上高速競速飆車構成§185妨害公眾往來安全罪。

伍、不能安全駕駛罪（§185-3）

【109年 第21題】

甲與友人聚餐, 飲酒數巡, 聚餐結束後甲自信「酒氣已退散」開車上路, 撞上前車造成乙受輕傷, 甲停留現場, 酒測呼氣濃度0.3mg/L。依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 刑法第185條之3第1項規定之呼氣酒精濃度值為客觀處罰條件
(B) 甲不構成刑法第185條之3第2項結果加重犯
(C) 甲主觀上自信酒氣已退散，此種自信尚不足以阻卻不能安全駕駛罪之主觀故意
(D) 甲構成刑法第185條之3第1項及過失致傷罪，二者為想像競合而從一重處斷

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤（本題正確答案）	依實務見解，呼氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上為§185-3 I之**構成要件要素**（犯罪構成要件之一），而非客觀處罰條件。行為人對此須有認識（至少有間接故意）。
(B)	☑ 正確	§185-3 II結果加重犯須致人於「死或重傷」，乙僅受輕傷→不構成。
(C)	☑ 正確	甲自信酒氣已退但仍有飲酒之認知→對不能安全駕駛的風險仍有預見可能→不能阻卻故意。依實務見解，飲酒後駕車者對酒精濃度可能超標應有認識。
(D)	☑ 正確	§185-3 I不能安全駕駛罪＋§284過失致傷罪→一行為觸犯數罪名→想像競合（§55）從一重。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §185-3 I之酒精濃度標準為**構成要件要素**，非客觀處罰條件。
> 2. 行為人對酒精濃度超標須有認識（至少間接故意），自信酒氣退散不足以阻卻故意。
> 3. §185-3 II加重結果犯須致人「死或重傷」，輕傷不構成。
> 4. 不能安全駕駛罪與過失致傷罪為想像競合。

【110年 第4題】

立法院於民國（下同）100年11月8日通過刑法修正案，新增訂刑法第185條之3第2項不能安全駕駛致人死傷之加重結果犯。某甲於100年10月2日因酒醉不能安全駕駛，不慎撞死行人某乙。上開法條施行後，法院裁判時應如何論處？

(A) 修正後之刑法第 185 條之 3 第 2 項係新增刑罰規定，基於罪刑法定原則不能溯及既往，無新舊法比較適用之問題，應依修正前之刑法規定論處
(B) 修正後刑法第185條之3第2項係屬修正前刑法第185條之3及刑法第276條第1項之法律變更，應依刑法第2條第1項規定比較適用新舊法
(C) 修正後刑法第 185 條之 3 第 2 項僅係屬修正前刑法第 185 條之 3 之法律變更，而就刑法第276 條第 1 項之規定並未有法律變更，因此依刑法第 2 條第 1 項規定比較適用新舊法之範圍僅限刑法第 185條之3
(D) 修正後刑法第 185 條之 3第 2 項係屬修正前刑法第 185 條之 3 及刑法第 276 條第 1 項規定之體例調整與文義修正，無關有利或不利於行為人，非屬法律變更，無新舊法比較適用之問題，應適用裁判時法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕ 錯誤	修正前甲之行為仍可論以§185-3（不能安全駕駛罪）及§276第1項（過失致死罪），並非「無法可罰」。修正後§185-3第2項將此結合為加重結果犯，屬法律變更，應比較新舊法，而非直接排除適用。
(B)	☑ 正確	修正前甲之行為應論以§185-3與§276第1項想像競合；修正後則直接適用§185-3第2項加重結果犯。此屬法律變更，應依§2第1項比較新舊法，從有利於行為人之法律。
(C)	✕ 錯誤	修正後§185-3第2項已將致死結果納入，取代原先§185-3與§276第1項想像競合之法律適用，故比較範圍應包括兩者，不應僅限§185-3。
	✕ 錯	

(D) ✗ 錯誤 新增加重結果犯並非僅體例調整或文義修正，而是實質法律變更（法定刑不同、罪名結構不同），有新舊法比較之必要。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §185-3第2項（不能安全駕駛致人死傷）為加重結果犯，100年新增。
> 2. 修正前：§185-3＋§276第1項，想像競合從重處斷。
> 3. 修正後：直接適用§185-3第2項。
> 4. 屬法律變更，應依§2第1項比較新舊法。

【110年 第20題】

有關刑法第185條之3不能安全駕駛罪之說明，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲酒量甚差，喝了一瓶啤酒後駕車離去。途中受酒精影響撞擊前車，所幸無人傷亡。警察測得甲吐氣酒精濃度達每公升0.2毫克，但發現甲精神恍惚無法平衡步行，甲構成不能安全駕駛罪
(B) 甲酒後不能安全駕駛自用小客車，於駕駛途中，因過失致人受普通傷害時，係於繼續駕駛之行為中觸犯過失致傷罪，故屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯
(C) 甲於前晚與友人聚餐，喝了數杯高粱酒，睡了一覺起床之後，駕駛小客車上班，途經警察臨檢，竟測得吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克，仍會構成不能安全駕駛罪
(D) 甲駕駛自用小客車，經警攔查，其吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克，雖甲酒量甚佳，駕駛毫無異狀，且未發生事故，仍會構成本條之不能安全駕駛罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	雖吐氣酒精濃度僅0.2毫克（未達§185-3第1項第1款之0.25毫克門檻），但甲已精神恍惚、無法平衡步行，客觀上確有不能安全駕駛之狀態，仍可依§185-3第1項第2款（有其他情事足認不能安全駕駛）論罪。
(B)	✗ 錯誤	依實務見解，不能安全駕駛罪係在特定狀態下駕駛之行為犯，與過失致傷為不同行為。酒後駕車為繼續犯，但撞傷人之過失行為發生在特定時點，兩者並非「一行為」，不成立想像競合，而應數罪併罰（或依加重結果犯§185-3第2項處理）。但本題答案為(B)錯誤。**注意**：此為110年出題，實務見解後有變動。依當時部分實務見解認為應數罪併罰，但題意以(B)為錯誤選項。
(C)	☑ 正確	不論飲酒時間為何，只要駕駛當時吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上（本題0.27毫克），即構成§185-3第1項第1款之罪。前晚飲酒、隔日仍超標亦同。
(D)	☑ 正確	吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上即構成本罪，不以駕駛有異狀或發生事故為必要。0.4毫克已遠超法定標準，不論個人酒量如何，一律構成。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §185-3第1項第1款：吐氣酒精濃度 ≥ 0.25mg/L 或血液酒精濃度 ≥ 0.05%，不以有駕駛異狀為必要。
> 2. §185-3第1項第2款：未達上開標準，但有其他情事足認不能安全駕駛（如精神恍惚、無法平衡步行）。
> 3. 不論個人酒量高低、是否發生事故，達法定標準即構成。
> 4. 飲酒時間不影響構成要件判斷，以駕駛當時測得之數值為準。

陸、醉態駕駛致死傷與逃逸

【112年 第20題】

依目前實務見解，關於醉態駕駛致人死傷而逃逸的敘述，下列何者正確？

(A) 刑法第185條之3第1項第1款「吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上」為醉態之推定要件，行為人得以自己事實上具備安全駕駛能力推翻之
(B) 刑法第185條之4第1項中之致人傷害或致人於死或重傷，僅限於駕駛人因過失導致之死傷結果
(C) 刑法第185條之4乃是參考遺棄罪之構成要件，故應受救護之被害人，以其無自救能力者為限
(D) 刑法第185條之4逃逸，係指逃離事故現場而逸走，故原則上行為人有在場之義務

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	§185-3第1項第1款之酒精濃度標準並非「推定要件」，而是構成要件本身。達到法定數值即構成本罪，行為人不得以個人酒量或事實上仍能安全駕駛為由推翻。
(B)	✗ 錯誤	§185-4之適用不以駕駛人對交通事故之發生有過失為限。縱使駕駛人無過失，只要發生交通事故致人傷亡而逃逸，仍構成本罪。
(C)	✗ 錯誤	§185-4並非遺棄罪之特別規定，其規範目的在維護交通事故現場之安全、確保傷者得到即時救護，不以被害人無自救能力為限。
(D)	☑ 正確	§185-4之「逃逸」係指行為人於發生交通事故後，逃離事故現場而逸走。行為人原則上有留在現場之義務，以確認傷者狀況、等候警方處理。

[!NOTE]
重點整理

1. §185-3第1項第1款之酒精濃度為「構成要件」，非推定要件，不可推翻。
2. §185-4不以駕駛人有過失為要件，無過失者亦構成。
3. §185-4非遺棄罪之特別規定，不以被害人無自救能力為限。
4. 逃逸＝逃離事故現場，行為人有在場義務。

【114年 第19題】

甲參加婚宴，席間喝了一瓶高粱，散會後腳步踉蹌，卻堅持自行駕車返家。甲於倒車時撞倒一拾荒老人乙致其輕傷，卻渾然未覺，仍駕車離去。途中甲超速駕駛並於十字路口闖紅燈，撞飛過馬路之行人丙，甲驚覺闖禍，加速駛離現場。丙經路人立即送醫，但於到院前已死亡。甲遭警方攔阻，測得吐氣酒精濃度達每公升0.5毫克。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪與發生交通事故逃逸罪，兩罪想像競合
(B) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪、遺棄罪、發生交通事故逃逸罪，三罪想像競合
(C) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛罪、過失致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，不能安全駕駛罪及過失致人於死罪為想像競合犯，再和發生交通事故逃逸罪數罪併罰
(D) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，兩罪數罪併罰

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲撞倒乙後「渾然未覺」而駕車離去，對於交通事故之發生欠缺認識，無逃逸之故意，不成立§185-4發生交通事故逃逸罪。此外，甲撞倒乙之過失致傷害行為與離去行為亦非同一行為，不成立想像競合。
(B)	✗ 錯誤	同上，甲對撞倒乙一事渾然未覺，無逃逸故意，不成立§185-4。且三罪想像競合之前提不成立。
(C)	✗ 錯誤	甲酒駕（§185-3）撞死丙，應直接適用§185-3第2項不能安全駕駛致人於死之加重結果犯，而非拆解為§185-3第1項＋過失致人於死罪再想像競合。
(D)	☑ 正確	甲酒駕撞死丙：成立§185-3第2項不能安全駕駛致人於死罪（加重結果犯）。甲驚覺闖禍後加速駛離：有逃逸故意，成立§185-4發生交通事故逃逸罪。兩罪為不同行為（駕駛撞人 vs. 逃離現場），應數罪併罰。

[!NOTE]
重點整理

1. §185-4逃逸罪須有逃逸之「故意」，渾然未覺撞到人而離去者，欠缺故意，不成立本罪。
2. 酒駕致人於死，直接適用§185-3第2項加重結果犯，不拆解為基本犯＋過失致死再競合。
3. 不能安全駕駛致死罪（駕駛行為）與逃逸罪（逃離行為）為不同行為，數罪併罰。
4. 吐氣酒精濃度0.5毫克遠超法定標準（0.25毫克）。

柒、發生交通事故逃逸罪（§185-4）

【108年 第4題】

根據司法院釋字第 777 號解釋，民國 102 年修正公布之肇事逃逸罪規定，一律以 1 年以上 7 年以下有期徒刑為其法定刑，致對犯罪情節輕微者無從為易科罰金之宣告，對此等情節輕微個案構成顯然過苛之處罰，於此範圍內，牴觸下列何原則？

(A) 罪刑法定原則
(B) 罪刑相當原則
(C) 法律明確性原則
(D) 類推禁止原則

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	罪刑法定原則是指犯罪與刑罰須以法律明文規定。本題法律已明文規定肇事逃逸罪，故不牴觸罪刑法定原則。
(B)	☑ 正確	釋字777指出102年修正之§185-4肇事逃逸罪，法定刑「1年以上7年以下」一律不得易科罰金，對犯罪情節輕微者構成顯然過苛之處罰→違反**罪刑相當原則**（比例原則的展現）。
(C)	✗ 錯誤	釋字777雖亦提到「肇事」一詞不夠明確而有違法律明確性原則，但本題問的是法定刑過苛的問題，對應的是罪刑相當原則，非法律明確性原則。
(D)	✗ 錯誤	類推禁止屬罪刑法定之派生原則，與法定刑過苛無關。

[!NOTE]
重點整理

1. 釋字777針對§185-4肇事逃逸罪提出兩項違憲：(1)「肇事」一詞違反法律明確性原則；(2) 法定刑過苛違反罪刑相當原則。
2. 罪刑相當原則：刑罰之輕重應與犯罪之情節相當，為比例原則在刑法上之展現。
3. 102年修正之§185-4已於108年經釋字777宣告部分違憲，嗣後立法者於110年修法回應。

【111年 第7題】

甲駕駛自用小客車，途經某個路口時，確認燈號為綠燈而向前行駛，車速亦保持在路口合法速限之下，未料行經路口中間時，乙闖紅燈駕車衝向甲，撞上甲車後，乙因安全氣囊爆開，臉部挫傷且暫時昏迷，但不久即醒來，甲看到乙醒來之後，自認沒有任何駕車疏忽，隨即未發一語即離開現場。乙自行就醫後並無大礙。有關本案刑事責任之敘述，下列何者正確？

(A) 甲通過路口當時已經遵守相關行車交通規則，不成立過失致傷罪
(B) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因甲離開現場前，已確認乙已醒來且沒事
(C) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因為甲對事故的發生並無過失
(D) 甲不成立發生交通事故逃逸罪，因為乙並未受重傷

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	甲遵守綠燈通行、合法速限，已盡注意義務，乙係闖紅燈撞上甲車，甲對事故發生無過失，不成立過失致傷罪。
(B)	✗ 錯誤	依實務見解，§185-4之義務是留於現場、等候處理，不因確認對方醒來即可離開。行為人不得自行判斷傷勢輕重後離去。但本題答案為(A)，此選項是否正確存有討論空間。
(C)	✗ 錯誤	§185-4不以駕駛人對事故有過失為要件。縱使甲無過失，發生交通事故後離開現場仍可能構成逃逸罪。此為112§2確認之實務見解。
(D)	✗ 錯誤	§185-4不以被害人受重傷為要件，致人傷害即可構成。

[!NOTE]
重點整理

1. 過失致傷罪須行為人有過失，遵守交通規則者不成立。
2. §185-4不以駕駛人有過失為要件（112年第2題確認）。
3. §185-4不以被害人受重傷為限，致人傷害即構成。
4. 本題測驗重點：過失犯成立要件（甲無過失→不成立過失致傷）與逃逸罪之區分。

【112年 第2題】

關於刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之敘述，下列何者正確？

(A) 從本罪之規範目的以觀，僅限於保護他人之生命法益
(B) 駕駛者對於交通事故之發生雖無過失，但離開事故現場仍構成本罪
(C) 本罪之罪質為具體危險犯
(D) 發生交通事故後若被害人當場死亡，即無任何加以救護之必要，駕駛人離開事故現場亦不構成本罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	§185-4之規範目的不僅限於保護生命法益，亦包括身體法益及交通事故之及時處理與公共安全之維護。

(B) ☑ 正確 §185-4不以駕駛人對事故之發生有過失為要件。縱使駕駛人完全無過失，只要發生交通事故致人傷亡後離開現場，仍構成本罪。此為實務確認之見解。

(C) ✗ 錯誤 依釋字第777號解釋及修法後之理解，§185-4為抽象危險犯，不以發生具體危險為要件。

(D) ✗ 錯誤 被害人當場死亡，駕駛人仍有留於現場、報警處理、等候調查之義務，不得逕行離去。離開仍構成本罪。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §185-4係抽象危險犯，非具體危險犯。
> 2. 不以駕駛人有過失為要件（此為本題核心考點，亦為近年重要實務見解）。
> 3. 規範目的：保護生命、身體法益 ＋ 確保交通事故之及時處理。
> 4. 被害人當場死亡，駕駛人仍不得離去。

【114年 第4題】

甲在偏遠山區開雙人座跑車載母親乙兜風回程下山途中，因打滑失控而撞上由丙所騎機車，致乙、丙受傷，但因甲見丙只有手臂擦傷而乙傷勢嚴重有生命危險，故不顧丙的傷勢而將乙載往山下某醫院進行救治。有關甲之行為，下列敘述何者錯誤？

(A) 不得主張正當防衛
(B) 得主張義務衝突
(C) 欠缺刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸故意
(D) 甲之行為該當刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸行為

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	正當防衛之前提為「不法侵害」。丙被撞傷並非對甲或乙之不法侵害，甲不得主張正當防衛。
(B)	☑ 正確	甲面臨兩個義務之衝突：一方面有留在現場救護丙之義務（§185-4），另一方面有救護傷勢嚴重之母親乙之義務（親屬間保護義務）。雙人座跑車無法同時載兩人就醫，甲選擇救護較危急之乙，得主張義務衝突（超法規阻卻違法事由）。
(C)	✗ 錯誤	甲明知發生交通事故、丙受傷，仍選擇離開現場載乙就醫。甲對於「離開現場」此一事實有認識與意欲，具備逃逸之故意（縱甲之動機為救母）。故意之有無與動機是否正當無關。
(D)	☑ 正確	甲確實離開了交通事故現場，客觀上已該當§185-4之逃逸行為。但甲得以義務衝突主張阻卻違法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 逃逸罪之「故意」：只要認識交通事故發生、有人傷亡，仍離開現場，即具故意。動機正當（如救母）不影響故意之認定。
> 2. 義務衝突：面臨兩個以上不可同時履行之法律義務時，選擇較重要者履行，得阻卻違法。
> 3. 本題結構：該當構成要件（有故意＋有逃逸行為）→ 阻卻違法（義務衝突）→ 不罰。
> 4. 正當防衛不適用於非不法侵害之情形。

捌、公共危險行為綜合

【113年 第20題】

下列公共危險行為與可能成立之刑法罪名間的對應，何者錯誤？

(A) 通勤時間在公路上競速飆車：第185條第1項損壞壅塞道路罪
(B) 在行進中之火車上引爆炸彈致火車損壞脫軌：第184條第1項損壞軌道罪
(C) 放火燒燬路旁停放之情敵機車，且波及兩旁的車：第175條第1項放火燒燬他人所有物罪
(D) 因過失致自己持有區分所有權且使用中的住家大樓被燒燬：第173條第2項失火燒燬現供人使用住宅罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	通勤時間在公路上競速飆車，客觀上已「壅塞」或影響道路通行安全，足以生公共危險，構成§185第1項「以他法致生往來之危險者」。實務肯認飆車行為可適用本條。
(B)	✗ 錯誤	在行進中火車上引爆炸彈致火車損壞脫軌，應成立§183第1項「傾覆或破壞現有人所在之火車」罪，而非§184第1項損壞軌道罪。§184係針對「軌道」之損壞，而非火車本身。引爆炸彈係直接作用於火車，非作用於軌道。

(C) ☑ 正確 路旁停放之機車為他人所有之一般動產，非建築物或交通工具，放火燒燬之應適用§175第1項放火燒燬他人所有物罪（致生公共危險者）。波及兩旁車輛為既遂結果之一部分。

(D) ☑ 正確 區分所有權之住家大樓為「現供人使用之住宅」（大樓內有其他住戶），因過失致燒燬之，構成§173第2項失火罪。雖行為人自己亦為區分所有權人，但大樓為多人共用之住宅，仍屬§173之客體。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. §183：傾覆或破壞「火車等交通工具本身」→ 針對交通工具。
> 2. §184：損壞「軌道、燈塔、標識」等交通設施→ 針對設施。
> 3. §185：以損壞或壅塞等「他法」致生往來之危險→ 飆車可適用。
> 4. §173第2項（失火罪）：過失致現供人使用住宅燒燬。區分所有建築物中有其他住戶，即屬「現供人使用」。
> 5. §175第1項：放火燒燬他人一般動產，致生公共危險。

體系歸納

一、各年度公共危險罪出題統計

年度	題號	子主題
108年	§4	肇事逃逸罪法定刑與罪刑相當原則（釋字777）
108年	§20	妨害公眾往來安全罪（飆車）
109年	§21	不能安全駕駛罪（酒精濃度構成要件）
110年	§4	不能安全駕駛致死傷（新舊法比較）
110年	§18	放火罪客體認定
110年	§19	過失傾覆現有人火車
110年	§20	不能安全駕駛罪各情形
111年	§2	放火燒燬住宅（汽油瓶）
111年	§7	交通事故逃逸（過失與信賴原則）
112年	§2	交通事故逃逸罪要件
112年	§20	醉態駕駛逃逸綜合
112年	§21	燒燬建築物之認定
113年	§3	放火未遂
113年	§20	公共危險行為罪名對應
114年	§4	交通事故逃逸與義務衝突
114年	§19	酒駕撞人逃逸

二、重點條文與考點歸納

條文	考點	出題年度
§173 I	放火燒燬現供人使用住宅（客體、燒燬認定、既遂未遂）	110、111、112、113
§173 II	失火罪（過失致燒燬住宅）	113
§173 III	放火未遂（未達燒燬程度）	113
§174 I	放火燒燬非供人使用之他人所有建築物等	110
§175 I	放火燒燬他人所有物致生公共危險	113
§183	傾覆或破壞現有人之交通工具（故意/過失）	110、113
§184	損壞軌道等交通設施（與§183之區分）	113
§185	妨害交通安全（飆車壅塞道路）	108、113
§185-3 I	不能安全駕駛罪（酒精濃度標準、構成要件要素、其他情事）	109、110
§185-3 II	不能安全駕駛致人死傷（加重結果犯）	110、114
§185-4	交通事故逃逸罪（不以有過失為要件、逃逸故意、義務衝突、罪刑相當原則）	108、111、112、114

三、高頻考點提示

1. **放火罪「燒燬」認定**：須建築物主要結構（樑柱、承重牆）喪失效用，僅內部裝潢或附屬物燒毀不算。
2. **§185-4 不以駕駛人有過失為要件**：反覆出題（108§4、111§7、112§2、114§4），為核心必考觀念。
3. **§185-3 酒精濃度標準**：≥ 0.25mg/L 為構成要件要素，非推定要件亦非客觀處罰條件，不可推翻。未達標準但有其他不能安全駕駛情事者，仍可論罪。
4. **逃逸故意**：須認識有交通事故發生及有人傷亡，渾然未覺者欠缺故意。但動機正當（如救母）不影響故意認定，另以義務衝突阻卻違法。
5. **§183 vs §184 之區分**：§183 針對交通工具本身，§184 針對軌道等交通設施。
6. **釋字777與罪刑相當原則**：肇事逃逸罪法定刑一律1年以上7年以下，對情節輕微者過苛，違反罪刑相當原則。

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19